

1503222-11.2021.8.26.0536

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Antonio Carlos Costa Pessoa Martins

Comarca: Praia Grande

Foro: Foro de Praia Grande

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 03/10/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MATHEUS VINICIUS FERREIRA SANTOS

Aceito a conclusão, tendo em conta a remoção por permuta da magistrada que encerrou a instrução.

Vistos.

Matheus Vinicius Ferreira Santos está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, pois, nos termos da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Praia Grande

Foro de Praia Grande

2ª Vara Criminal

Av. Dr. Roberto de Almeida Vinhas, 9101, Praia Grande - SP - cep 11705-090

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

Processo nº 1503222-11.2021.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503222-11.2021.8.26.0536 - Nº de Controle 2021/002587

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MATHEUS VINICIUS FERREIRA SANTOS

Aceito a conclusão, tendo em conta a remoção por permuta da magistrada que encerrou a instrução.

Vistos.

Matheus Vinicius Ferreira Santos está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, pois, nos termos da denúncia, no dia 29 de setembro de 2021, por volta das 3 horas e 10 minutos, na Rua Vitor Meirelles nº 278, Trevo, nesta cidade e Comarca de Praia Grande, trazia consigo, tinha em depósito e guardava, para o consumo de terceiros, drogas consistentes em 191 (cento e noventa e uma) porções de cocaína e 3 (três) porções de Cannabis sativa L, vulgarmente conhecida por maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Adotado o rito ordinário, a denúncia foi recebida em 4 de outubro de 2021 (fls. 65/70).

O réu foi citado (fls. 87), apresentando resposta à acusação às fls. 90/91. Durante a instrução criminal foi ouvida uma testemunha; ao final, o réu foi interrogado. Os debates foram convertidos em memoriais.

O Ministério Público ofertou seus memoriais às fls. 119/128 e requereu a condenação do réu nos termos da denúncia.

A Defesa pugnou, em suas alegações finais acostadas às fls. 132/151, pela absolvição ou, subsidiariamente, em caso de condenação, a fixação da pena-base no mínimo legal, diminuindo-a aquém do mínimo, dada a atenuante da confissão espontânea, a aplicação do redutor do parágrafo 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 em seu grau máximo, o estabelecimento de regime diverso do fechado.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação penal é procedente.

Com efeito, a materialidade do crime de tráfico ilícito de entorpecentes restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 3), auto de exibição e apreensão (fls. 14), boletim de ocorrência (fls. 19/21), laudo de exame químico-toxicológico (fls. 83/85), bem como pela prova oral coligida. A autoria é inconteste.

Ouvido em juízo, o policial militar Romário Cardoso de Souza afirmou que avistou o acusado entregando a droga ao comprador através de um buraco que havia no muro, tendo este último, ao avistar a viatura, se evadido. Realizado o cerco ao terreno baldio, o acusado foi detido em seu interior e confessou a mercancia ilícita para sua subsistência.

Interrogado em juízo, o acusado confessou os fatos imputados.

Dessa forma, o arcabouço probatório se configurou claro, seguro e harmônico, designando de maneira categórica a responsabilidade criminal do acusado pela prática do crime de tráfico ilícito de drogas, eis que sua confissão se encontra em harmonia com as demais provas angariadas no caderno processual, notadamente o testemunho dos policiais militares, cujos atos, como administrativos que são, presumem-se legítimos, inexistindo, pois, qualquer dúvida acerca da autoria delitiva, tampouco da destinação dos estupefacientes, que se destinavam ao comércio ilícito.

Conclui-se, destarte, que diante das provas amealhadas ao longo do caderno processual, de rigor o reconhecimento da responsabilidade penal do acusado pela prática do crime de tráfico, sendo condenação medida de justiça, restando a individualização da pena, o que faço a seguir.

Na primeira fase da dosimetria, não há circunstância apta a aumentar a pena, motivo pelo qual fixo-a no mínimo legal, qual seja, 5 (cinco) anos de reclusão, e o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, estes no unitário e mínimo legal.

Em segunda fase de aplicação da pena, não há agravantes e nem atenuantes a serem consideradas, pois embora a confissão do réu, a pena não pode ficar aquém do mínimo legal, conforme súmula 231 do STJ.

Em última fase, tenho que se mostra cabível o reconhecimento da forma privilegiada, mormente à míngua de demonstração de envolvimento umbilical com as atividades ilícitas. Assim, é impositiva a redução pelo dispositivo no parágrafo 4º, do artigo da Lei nº 11.343/06 em relação à acusada primária, razão pela qual, considerando a natureza da droga envolvida na traficância, que era cocaína, tóxico de alto poder vulnerante, além da razoável quantia dos entorpecentes apreendidos, suficiente para abastecer mais de duas dezenas de viciados, reduzo a pena pela metade, a qual resulta definitiva, portanto, em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e o pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, estes pelo mínimo unitário legal. Descabe a aplicação do redutor pelo máximo, especialmente em virtude da quantidade e natureza do entorpecente apreendido.

Na falta de outras causas modificadoras, torno definitiva a pena sobredita.

Em razão do quantum da pena e pelo entendimento esposado pelo Supremo Tribunal Federal acerca da não hediondez do crime de tráfico privilegiado, mas considerando o envolvimento com traficância de droga química e de alto potencial para viciar jovens, fixo o regime inicial semiaberto para início do cumprimento de pena, sendo

incabível a substituição por penas alternativas ou a concessão do sursis.

Considerando que solto se encontra, assim poderá apelar.

Ante o exposto, julgo procedente a ação penal, o que faço para condenar Matheus Vinicius Ferreira Santos como incurso no artigo 33, caput e parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/2006, às penas de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, estes pelo mínimo unitário legal. Determino a incineração dos entorpecentes apreendidos.

Disposições finais:

(a) Nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal, condeno o acusado ao pagamento das custas processuais, com a ressalva do artigo 12 da Lei nº 1.060/50, pois a ele defiro os benefícios da justiça gratuita.

(b) Após o trânsito em julgado: (b.1) oficie-se ao juízo eleitoral do local do domicílio do sentenciado comunicando a suspensão dos direitos políticos; (b.2) expeça-se mandado de prisão e, cumprido este, a guia de recolhimento definitiva e (b.3) comunique-se o desfecho da ação penal ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt.

P.I.C.

Praia Grande, 3 de outubro de 2022.

Antonio Carlos C. P. Martins

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA